宁波慈溪诚赢金属制品有限公司“1·12”一般火灾事故调查报告

宁波市人民政府事故调查组

2026年5月

目 录

一、事故基本情况.....（2）
（一）事故发生单位及相关单位基本情况.....（2）
（二）事故发生单位安全管理情况.....（3）
（三）第三方社会化服务机构安全服务情况.....（4）
（四）事故建筑物相关情况.....（7）
（五）事故发生单位主要生产工艺情况.....（8）
（六）事故发生经过.....（10）
（七）事故现场情况.....（11）
（八）人员伤亡和直接经济损失情况.....（14）
二、事故应急处置及评估情况.....（14）
（一）事故信息报送情况.....（14）
（二）事故现场应急处置情况.....（14）
（三）事故应急处置评估.....（15）
三、事故直接原因.....（15）
（一）起火原因.....（15）
（二）火灾迅速蔓延原因.....（15）
四、有关责任单位存在的主要问题.....（16）
（一）事故相关企业.....（16）
（二）第三方社会化服务机构.....（18）
（三）地方政府.....（18）
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....（19）
（一）对有关公职人员的处理建议.....（19）
（二）对事故企业及相关人员的处理建议.....（20）
（三）其他处理.....（20）

（四）需要另外调查处理的有关问题.....（20）
六、事故整改和防范措施.....（20）
（一）树牢安全发展理念，统筹发展和安全.....（20）
（二）聚焦重大事故隐患,强化金属涉爆粉尘企业监管.....（21）
（三）扎实开展火灾防控整治，强化救援力量建设.....（21）
（四）强化违法建筑整治力度，着重打通生命通道.....（22）

2026年1月12日7时27分许，位于慈溪市胜山镇泥牛塘路8号的慈溪市诚赢金属制品有限公司发生一起一般火灾事故，过火面积约2700平方米，直接经济损失236.8万余元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《宁波市人民政府关于印发宁波市生产安全事故报告和调查处理若干规定的通知》（甬政发〔2011〕15号）等规定，宁波市人民政府决定对事故提级调查，于2026年1月12日成立事故调查组，由市应急管理局、市消防救援局共同牵头，市公安局、市自然资源和规划局、市住建局、市综合执法局、市总工会和慈溪市人民政府派员参加，对本次事故开展调查工作。同时，邀请市纪委市监委机关、市检察院派员参加，聘请消防安全、建筑结构安全等领域相关专家参与事故调查工作。市纪委市监委对地方党委政府、相关部门和公职人员涉嫌违法违纪问题开展审查调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、视频分析、检验检测、资料调阅、人员问询、专家论证等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和事故相关企业及相关人员的责任，查清了有关地方政府和相关部门在监管方面存在的问题，提出了对事故有关责任人员及责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，**宁波慈溪诚赢金属制品有限公司“1·12”一**

般火灾事故是一起因二层无证电焊施工中产生的焊渣通过贯穿楼板的螺栓孔洞掉落，引燃正下方暂存的镁屑，且一层无序堆积大量镁制品，火灾荷载过大导致火势迅速蔓延的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位基本情况

1.慈溪市诚赢金属制品有限公司（以下简称诚赢公司），事故厂房承租单位，火灾发生单位。成立日期：2018年1月26日，统一社会信用代码：91330282MA2AH27D9K，住所：浙江省慈溪市胜山镇一灶村泥牛塘路8号，法定代表人：张百冲，注册资本：贰佰零捌万元整，经营范围：金属制品、塑料制品、自行车制造。主要生产的产品包括：电动自行车轮毂、道路信号灯灯罩、吊篮升降机箱体、踏板车、儿童学步车车架等。自2018年营业至今，实际从业人员31人。

2.慈溪市恒业轴承有限公司（以下简称恒业公司），事故厂房出租单位（产权单位）。成立日期：2012年1月10日，营业期限：2012年1月10日至2032年1月9日止，统一社会信用代码：91330282587476402L，住所：慈溪市胜山镇一灶村，法定代表人：孙银芬，注册资本：伍拾万元整，经营范围：轴承、电器配件、五金配件制造、加工。自2015年起处于歇业状态，实际从业人员2人。



图 1 事故企业位置图

（二）事故发生单位安全管理情况

1. 诚赢公司。企业主要负责人即法定代表人张百冲，是企业安全生产工作第一责任人。厂长邓勇国，协助主要负责人分管厂区日常安全生产管理工作。喷塑车间负责人曹远付，对喷塑车间安全生产工作负责。兼职安管员胡滕，负责制作安全生产管理台账。自 2019 年起，根据属地政府部门下发的统一模板，每年制作了《小微企业安全生产管理台账》。未与恒业公司签订专门的安全生产管理协议，未在《房屋租赁合同》中约定各自的安全生产

管理职责。未建立动火作业审批制度，未定期更新事故应急处置预案，未开展应急救援演练，未按照年度安全教育培训计划对员工开展教育培训。未严格落实安全生产检查制度，未见企业2025年5月份以后的安全生产检查记录。动火作业前对作业现场危险危害因素辨识分析不到位，未发现作业现场楼板存在贯穿的螺栓孔洞以及下方暂存的镁屑。购买了宁波市安全生产责任保险（以下简称安责险）。

2.恒业公司。企业主要负责人朱建明（法定代表人孙银芬的丈夫），兼职安管员朱伟炜。未与诚赢公司签订专门的安全生产管理协议，未在《房屋租赁合同》中约定各自的安全生产管理职责，未见安全生产统一协调、管理台账资料。

（三）第三方社会化服务机构安全服务情况

1.中国大地财产保险股份有限公司宁波分公司（以下简称大地宁波分公司）。成立日期：2003年12月8日，统一社会信用代码：91330200756270334 9，法定代表人：楼国栋，企业地址：浙江省宁波市鄞州区朝晖路17号，经营范围：许可项目：保险业务。2025年4月21日，诚赢公司向大地宁波分公司购买了安责险，保险期间：2025年5月8日至2026年5月7日，总保险费：2500元。本保单为[保险+服务+科技]项目，企业投保安责险后，保险人统一委托第三方服务机构，为企业免费提供事故预防技术服务。

2023年6月12日，由大地宁波分公司等5家保险公司共同发起成立了民办非企业单位宁波市安责险风险防控服务中心，负

责全市安责险“保险+服务+科技”的统一运营、统一监督、统一调度。

2.慈溪市慈荣安全技术服务有限公司（以下简称慈荣公司）。成立日期：2022年7月5日，统一社会信用代码：91330282MABTM2NQ81，法定代表人：裘薇，企业地址：浙江省慈溪市古塘街道北三环东路588号602室，经营范围：一般项目：消防技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；物联网技术服务；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；安全咨询服务；信息系统集成服务；会议及展览服务；工程管理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。

2024年12月19日，慈荣公司与大地宁波分公司签订了《安责险服务机构事故预防技术服务委托合同》，对慈溪区域的投保单位提供安责险事故预防技术服务，服务期限：2025年1月1日至12月31日，服务频次：不少于2次/年。2025年9月，大地宁波分公司向慈荣公司出具了《关于终止<安责险服务机构事故预防技术服务委托合同>的函》，自10月1日起，与慈荣公司签订的《安责险服务机构事故预防技术服务委托合同》正式终止。

3.慈溪市安慈安全技术服务有限公司（以下简称安慈公司）。成立日期：2025年5月29日，统一社会信用代码：

91330282MAEM04CL10，法定代表人：倪丰年，企业地址：浙江省宁波市慈溪市白沙路街道宝洁商厦<15-3>室03号，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消防技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数字技术服务；大数据服务；物联网技术服务；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；安全咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。

2025年9月29日，安慈公司与大地宁波分公司签订了《安责险服务机构事故预防技术服务委托合同》，对慈溪区域的投保单位提供安全生产责任保险事故预防技术服务，服务期限：2025年10月1日至12月31日，服务频次：不少于2次/年。2025年12月19日，再次续签了《安责险服务机构事故预防技术服务委托合同》，服务期限：2026年1月1日至12月31日。

4.宁波市鄞州保安服务有限公司（以下简称鄞州保安公司）。成立日期：1993年4月23日，统一社会信用代码：913302121445018915，法定代表人：卢涛，企业地址：浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道菜场路289号，经营范围：许可项目：保安服务；劳务派遣服务等。2024年10月25日，与宁波市安责险风险防控服务中心签订了《安责险事故预防服务管理项目委托合同》，对安责险服务进行全面统筹谋划管理，并对提供安责险事

故预防服务的第三方社会化服务机构进行指挥、管理、监督、考核、指导和培训。

自2025年10月份以来，鄞州保安公司通过提醒、会议、约谈等方式多次督促安慈公司及时开展安责险事故预防服务。本次保险期间内，安慈公司未及时向诚赢公司提供事故预防技术服务。

（四）事故建筑物相关情况

1.厂房土地情况。土地由慈溪市天马轴承厂于2007年12月10日通过分割转让给原慈溪市恒业轴承厂，后者于2012年1月转型升级为恒业公司，并于当年3月办理土地证更名，此后出租给诚赢公司。该土地总用地面积3157平方米，为国有工业用地。

2.诚赢公司北侧厂房。系火灾发生建筑，二层，框架结构，总建筑面积约为2666平方米。原建设单位为慈溪市恒业轴承厂，施工单位为慈溪市工大建筑工程有限公司，设计单位为慈溪市建筑设计研究院有限公司，监理单位：无。该建筑于2006年10月开工2007年竣工。2009年10月原慈溪市自然资源和规划局对原慈溪市恒业轴承厂进行了行政处罚，12月补办了建设工程规划许可证(〔2009〕规划(建)0220583号)。2010年7月，原慈溪市建设局出具了工程竣工验收备案表后，补办了房屋权属证书(产权人为原慈溪市恒业轴承厂，房屋权属证书号为慈房权证2010字第011385号，房屋建筑面积2665.76平方米)。原慈溪市恒业轴承厂转型升级为恒业公司后，办理了房屋权属证书更名，证号为慈房权证2012字第004622号。

3.诚赢公司南侧厂房。三层，框架结构，建筑面积约1440平方米，由恒业公司于2015年重建。

4.中间钢棚。连体钢棚，单层，钢结构，建筑面积约600平方米，由事故厂房原承租单位慈溪市旭维车辆配件有限公司（以下简称旭维公司）于2015年搭建，连接南北2幢厂房。

5.事故厂房租赁及布局情况。2016年，恒业公司将位于慈溪市胜山镇一灶村泥牛塘路8号的南北2幢厂房及中间钢棚全部出租给诚赢公司。其中，南侧厂房一楼为成品仓库和临时办公区，二楼为精加工车间，三楼为办公区。北侧厂房一楼为铣边、打孔攻牙车间及喷粉仓库，二楼为喷塑线（包含附属管理设备有喷塑台5台，燃烧炉1台及包装区）。中间钢棚用于堆放、打包、装卸货物等。

6.违法建筑情况。（1）南侧厂房。恒业公司未办理审批手续，无房屋权属证书。**（2）中间钢棚。**旭维公司与恒业公司均未办理审批手续，旭维公司建设完成后，恒业公司也默许中间钢棚的存在。

（五）事故发生单位主要生产工艺情况

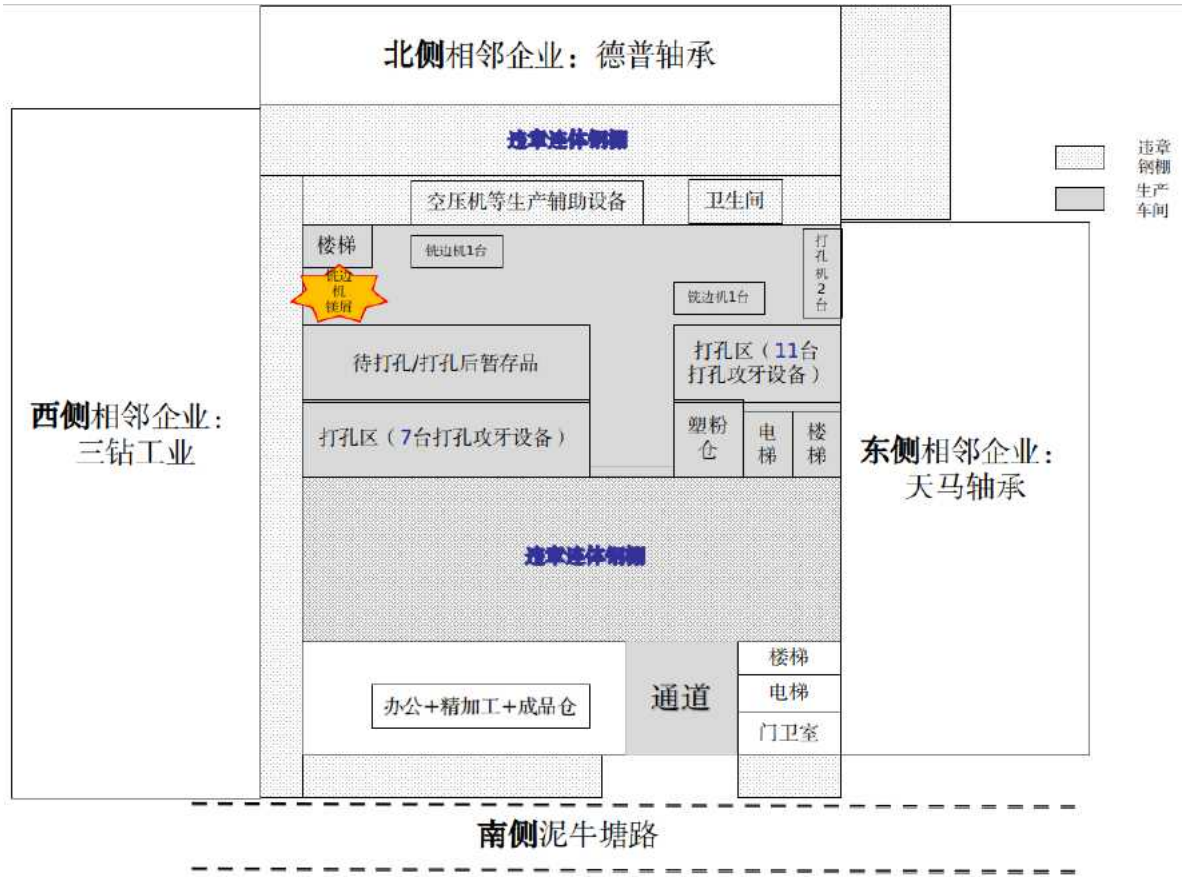
主要生产工艺包含:

压铸车间熔融、压铸定型（未在事故厂区）——抛光（未在事故厂区）——精加工——铣边——打孔攻牙——喷塑——包装出货等诚赢公司生产的镁制品（自行车轮毂、灯罩、箱体、车架等）。在铣边、打孔攻牙等工艺流程中，会产生镁屑等具有可燃性的废

弃品。

事故厂区主要设备及主要生产工艺详见图 2、3、4。

图 2 一楼生产车间示意图



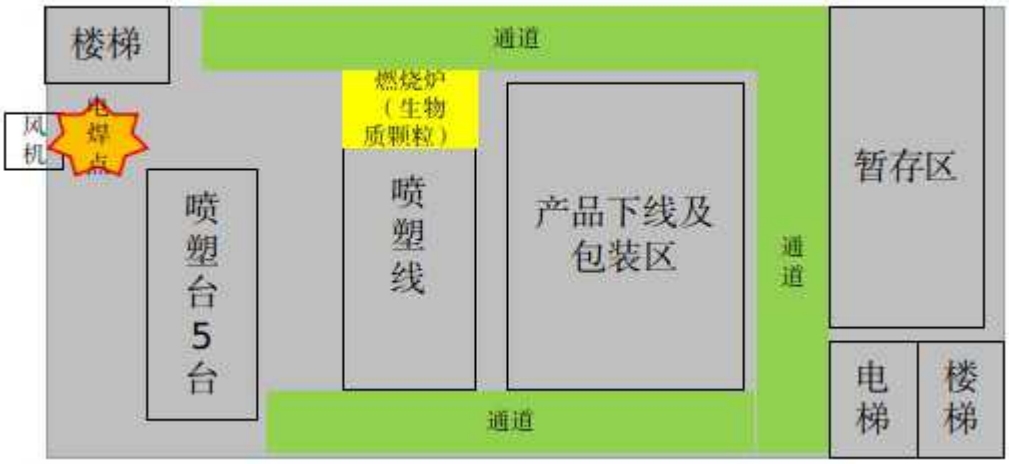


图 3 二楼生产车间示意图

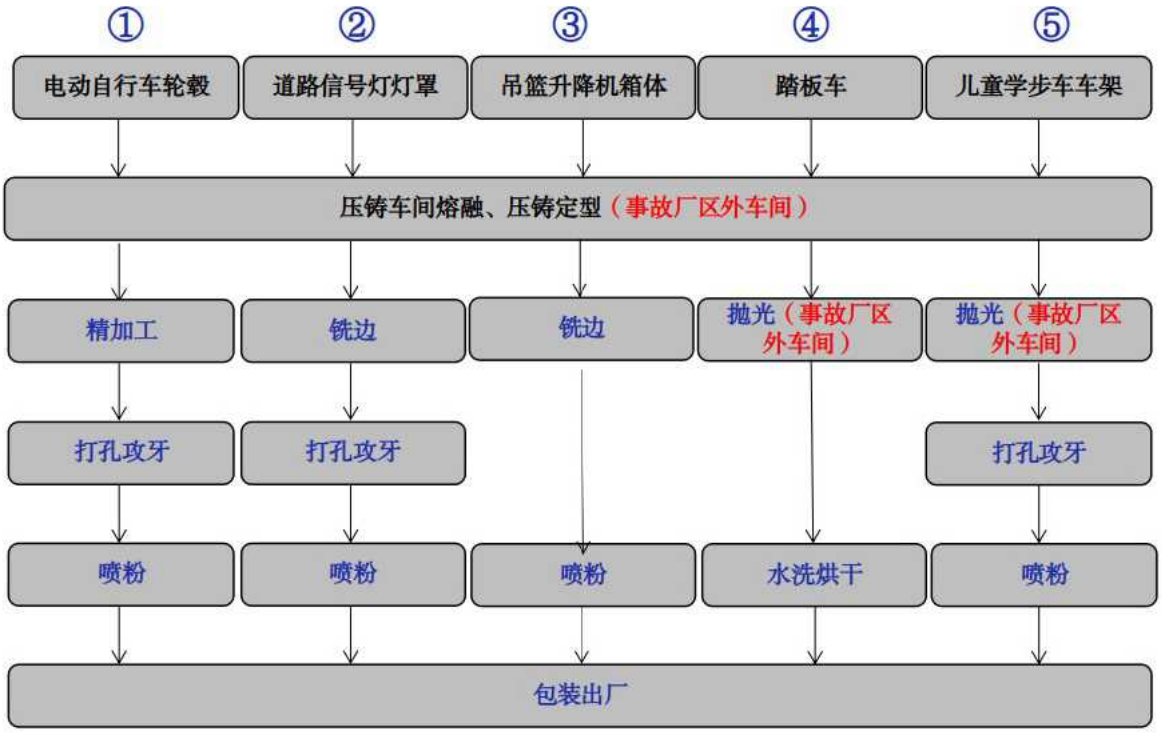


图 4 主要生产工艺流程图

（六）事故发生经过

因诚赢公司北侧厂房二层西北角楼梯间南侧区域的引火风机的发电机底座螺杆断裂，发电机出现晃动，需要进行电焊维修加固。2026年1月11日，邓勇国安排曹远付联系电焊工进行维修作业。12时50分许，曹远付通过微信联系了电焊工刘孝立（持过期假冒特种作业操作证），定于1月12日上午7时左右到诚赢公司开展电焊作业。

1月12日上午7时2分许，刘孝立到达诚赢公司。7时20分许，曹远付带领刘孝立到北侧厂房二层西北角楼梯间南侧区域的引火风机附近，并告知刘孝立发电机底座的螺杆断裂，需要进行电焊维修加固。随即，刘孝立开始对发电机底座的螺杆进行电焊作业。7时27分许，电焊产生的焊渣通过楼板上的螺栓孔洞掉落至一楼镁屑堆放处；7时27分48秒，焊渣引燃了镁屑；7时30分许，员工易小群发现一层西北侧楼梯口着火了，便大声呼喊“着火了”，并跑出厂房；员工鄢永俊听到有人喊“着火了，快报警”后，立刻拨打消防报警电话。曹远付在得知起火后，组织员工张晓洪使用干粉灭火器进行灭火，后因火势较大而放弃灭火，逃出厂房。镁屑起火后，引燃了周边以及二层的可燃物，致使火势迅速向二层蔓延。经消防灭火救援后，明火于10时09分被扑灭。

（七）事故现场情况

现场勘验情况：起火部位为诚赢公司北侧厂房一层西北角楼

梯间南侧区域，该区域内存放有镁屑，一层无序堆积大量镁制品。电焊作业部位为北侧厂房二层西北角楼梯间南侧区域，引火风机



底座附近有螺栓孔洞，螺栓孔洞附近螺丝边上有电焊痕迹。

图 5 事故现场俯拍图



图 6 北侧厂房二层西北角楼梯间南侧区域现场图



图 7 引火风机底座附近螺栓孔洞现场图



图 8 北侧厂房一层西北角楼梯间南侧区域（起火点）现场图

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成诚赢公司厂房内财物不同程度烧毁，根据《火灾直接经济损失统计方法》（XF/T185—2025）核定：

1.恒业公司直接经济损失：2235906 元。

2.诚赢公司直接经济损失：132350 元。

事故直接经济损失合计：2368256 元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息报送情况

事故发生后，慈溪市应急管理局于 7 时 55 分许向宁波市应急管理局初报事故情况。7 时 56 分许，宁波市应急管理局通过浙政

钉向浙江省应急管理厅应急值班室初报事故情况。后续，慈溪、宁波两级应急管理部门根据事故救援情况及时向上级续报事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故接报后，市应急管理局、市消防救援局和慈溪市政府领导立即赶赴现场指挥救援，组织相关部门及属地乡镇人员，调动专业车辆、设备，开展应急救援工作，胜山镇负责现场的后勤保障、事故善后处理。7 时 31 分许，慈溪市消防救援局指挥中心接到报警，位于慈溪市胜山镇镇泥牛塘路 8 号诚赢金属制品有限公司发生火灾，出动坎墩站、浒山站、长河站、观海卫站特勤二站，小港站 35 辆车 144 人，胜山专职队 1 车 6 人赶赴处置。7 时 40 分，胜山专职队到场；7 时 46 分，坎墩站到场；9 时 11 分，支队全勤指挥部到场。9 时 31 分，火势得到控制；10 时 09 分，明火扑灭。

（三）事故应急处置评估

在市应急管理局、市消防救援局统筹协调指挥下，认真分析研判了金属镁的危险性，科学地采用泥沙覆盖的方式进行灭火。因事故企业及周边企业违法建筑较多，造成消防车辆及人员无法进入火灾核心区域，影响救援速度。

事故调查组对事故应急处置复盘评估认为，应急响应及时，救援行动相对迅速。

三、事故直接原因

事故调查组通过现场勘查、视频分析、人员询问、现场实验

等，排除了人为故意放火、自燃、电气、遗留火种以及突发灾害等引发火灾的因素。

（一）起火原因

诚赢公司在北侧厂房二层西北角楼梯间南侧区域进行电焊作业前，对现场作业环境的危险危害因素辨识分析不到位，未发现作业现场楼板存在贯穿的螺栓孔洞及正下方暂存的镁屑，在电焊作业过程中产生的焊渣从楼板螺栓孔洞中掉落到一层，引燃正下方暂存的镁屑。

（二）火灾迅速蔓延原因

一是高温焊渣直接掉落至镁屑堆积区域，成为引发火灾的直接点火源，镁金属燃点低、燃烧速度快，遇高温焊渣极易被引燃，为火灾发生及后续蔓延创造了初始条件。**二是**生产过程中产生的镁屑未规范收集和妥善存放，一层无序堆积大量镁制品，导致火灾荷载过大，为火势快速蔓延、持续扩大提供了充足的物质基础。**三是**未按规范配备镁等轻金属火灾专用灭火器，现场作业及管理人员缺乏金属镁火灾危险性认知及正确扑救知识，不具备初期火灾应急处置能力，导致火情出现后无法采取有效措施控制火势。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故相关企业

1.诚赢公司。（1）违规组织电焊作业。雇佣未取得特种作业操

作证的人员[1][2]从事电焊作业[3]，作业前未履行动火审批手续[4]，对现场作业环境的危险危害因素辨识分析[5]不到位，未发现作业现场楼板存在贯穿的螺栓孔洞及正下方暂存的镁屑，作业过程中未安排专门人员进行现场安全管理[6]。**（2）可燃物管理不到位。**对镁屑、镁制品的火灾、爆炸危险性认识不足，生产过程中产生的镁屑未规范收集和妥善存放，镁屑暂存区域未设置在相对独立的场所[7]；一层无序堆积大量镁制品，火灾荷载过大，未针对镁屑、镁制品的火灾种类和危险等级配备D类灭火器[8]；现场员工缺乏对镁屑、镁制品的危险因素、防范措施以及事故应急措施的了解[9]，现场应急处置等关键环节管控缺位。**（3）违规使用违法建筑**

---

[1][?]《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[2][?]《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》附件：特种作业目录2焊接与热切割作业：指运用焊接或者热切割方法对材料进行加工的作业（不含《特种设备安全监察条例》规定的有关作业）。

[3][?]《中华人民共和国消防法》第二十一条第二款：进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程。

[4][?]《中华人民共和国消防法》第二十一条第一款：禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续，采取相应的消防安全措施；作业人员应当遵守消防安全规定。

[5][?]《浙江省安全生产条例》第二十一条第一款第（一）项：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电、有限空间作业和国家规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，并落实下列安全措施：（一）作业前完成作业现场危险危害因素辨识分析、安全防护措施落实以及相关内部审签手续；

[6][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[7][?]《工贸企业粉尘防爆安全规定》第十八条第二款：铝镁等金属粉尘和镁合金废屑的收集、贮存等处置环节，应当避免粉尘废屑大量堆积或者装袋后多层堆垛码放；需要临时存放的，应当设置相对独立的暂存场所，远离作业现场等人员密集场所，并采取防水防潮、通风、氢气监测等必要的防火防爆措施。含水镁合金废屑应当优先采用机械压块处理方式，镁合金粉尘应当优先采用大量水浸泡方式暂存。

[8][?]GB 55036-2022《消防设施通用规范》10.0.1：灭火器的配置类型应与配置场所的火灾种类和危险等级相适应，并应符合下列规定：4D类火灾场所应根据金属的种类、物态及其特性选择适用于特定金属的专用灭火器。

[9][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的

从事生产经营活动。厂区内从事生产经营活动的南侧厂房和中间钢棚占用防火间距[10]，防火间距不符合消防技术标准[11][12]，存在火灾蔓延风险，严重影响消防救援和人员疏散。**（4）安全生产和消防安全管理混乱。**企业安全管理意识淡薄，未严格落实安全生产主体责任[13]，法定代表人安全生产观念不强，安全生产管理制度建立不齐全[14]、落实不到位，未建立动火作业审批制度，日常安全管理落实不到位，日常安全检查及隐患排查治理不到位[15]。

2.恒业公司。（1）违规建设南侧厂房。2015年，在未经规划许可的情况下擅自动工建设[16]南侧厂房，同年，默许承租单位占用防火间距进行违章搭建中间钢棚，将南北2幢厂房进行连接，存

安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[10][?]《中华人民共和国消防法》第二十八条：任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

[11][?] GB 55037-2022《建筑防火通用规范》3.1.2：工业与民用建筑应根据建筑使用性质、建筑高度、耐火等级及火灾危险性等合理确定防火间距，建筑之间的防火间距应保证任意一侧建筑外墙受到的相邻建筑火灾辐射热强度均低于其临界引燃辐射热强度。

[12][?]《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（四）项：机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：（四）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准；

[13][?]《宁波市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三条：生产经营单位应当建立安全生产责任制，健全安全生产投入保障机制，完善安全生产管理制度，强化安全生产教育和培训，履行应急救援义务，落实安全生产主体责任。

[14][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

[15][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[16][?]《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款：在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。

在火灾蔓延风险。**（2）违规出租违法建筑。**2016 年，将南北 2 幢厂房及中间钢棚全部厂房出租给诚赢公司，允许诚赢公司使用违法建筑从事生产经营活动，严重影响了消防救援和人员疏散。**（3）未认真履行出租方主体责任。**未与诚赢公司签订专门的安全生产管理协议，未在《房屋租赁合同》中约定各自的安全生产管理职责[17]，未见安全生产统一协调、管理台账资料。

（二）第三方社会化服务机构

安慈公司。未按照合同约定及时向诚赢公司提供事故预防技术服务，安责险事故预防效果未有效发挥。

（三）地方政府

胜山镇人民政府。未有效统筹发展和安全，未认真吸取金华武义“4·17”火灾事故和宁波慈溪“2·10”火灾事故教训，对违法建筑占用防火间距、无证电焊作业等安全隐患严重性认识不够；2025 年以来，未根据企业风险等级情况对存在铝镁涉爆粉尘的事故企业开展执法检查；虽在 2025 年以来对事故企业开展过 2 次指导服务，但都流于表面，对其存在的安全生产管理制度建立不齐全、落实不到位、雇佣无证电焊人员、违规动火作业、出租方

[17][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

主体责任落实不到位等情形监管不到位[18][19]；履行辖区违法建筑日常巡查职责不力[20]，未及时发现事故企业存在的违法建筑，对存量违法建筑的底数不清；2025年，落实工业企业打通生命通道专项整治行动[21]不到位，对厂房与厂房之间严重影响消防安全的违章搭建底数排查不彻底。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关公职人员的处理建议

对于在事故调查过程中发现的有关部门公职人员在履职方面存在的问题，事故调查组按照《关于在较大生产安全责任事故追责问责审查调查中加强协作配合的通知》（甬纪办〔2021〕21号）相关要求，移交市纪委市监委依规依纪依法组织开展审查调查，对有关人员的党纪政务处分，由市纪委市监委依规依纪依法作出处理。

（二）对事故企业及相关人员的处理建议

1.建议由慈溪市应急管理局等部门根据相关法律法规对诚赢

---

[18][?]《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款：乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

[19][?]《浙江省消防条例》第九条第（四）项：乡镇人民政府、街道办事处应当履行下列消防工作职责：（四）按照上级人民政府和有关部门的部署，组织开展消防安全专项治理和消防安全检查，督促消除火灾隐患；

[20][?]2025年1月9日中共宁波市委机构编制委员会办公室《关于明确街道（镇乡）职责不清晰类痛点堵点事项职责分工的通知》（甬编办函〔2025〕2号）附件1违法用地、违法建设行为整治职责分工 二、街道（镇乡）层面（二）负责对辖区内“两违”行为的日常巡查。

[21][?]2025年3月28日宁波市安全生产委员会办公室《关于全面推进全市工业企业打通生命通道专项整治行动的通知》（甬安委办〔2025〕9号）二、责任分工：专项整治工作坚持属地为主、条块结合的原则，在市安委会统一领导下，市安委办、市级有关部门按照各自职责分工相互配合抓好落实，各区（县、市）、市直开发园区安委会要切实履行专项整治工作主体责任，属地乡镇（街道）负责具体组织实施。

公司、恒业公司以及诚赢公司主要负责人张百冲、车间负责人曹远付、恒业公司相关负责人依法作出处理。

2.建议由慈溪市消防救援局等部门根据相关法律法规对无证电焊工刘孝立依法作出处理。

（三）其他处理

责成胜山镇人民政府向慈溪市人民政府作出深刻书面检查。

（四）需要另外调查处理的有关问题

事故调查中发现诚赢公司南侧厂房、中间钢棚未办理审批手续、无房屋权属证书的问题，第三方社会化服务机构未及时向诚赢公司提供事故预防技术服务的问题，按照属地处理原则，将上述问题线索移交慈溪市有关部门调查后，依据相关法律法规和合同约定内容进行处理，并将调查处理情况上报事故调查组。

六、事故整改和防范措施

（一）树牢安全发展理念，统筹发展和安全。各级党委政府特别是慈溪市、胜山镇要全面贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，始终保持“浙江出不起事”的紧迫感，大力发扬“盯得紧、抓得实”的作风，深刻理解“早一分、晚一分，结果可能就会千差万别”的内在逻辑。要深刻汲取事故教训，清醒认识当前工贸领域面临的严峻复杂安全形势，尤其是工业企业火灾多发、频发的现状，增强抓好安全生产工作的责任感、紧迫感和使命感，加快推动安全治理模式向事前预防转型。要切实统筹好发展和安全两件大事，加快推动、落实老旧园区改

造提升工程，及时谋划、及时开展、及时推进、及时完成，不能让区块改造工作成为违法建筑拆除工作的“挡箭牌”，不能因为区块改造工作放松对打通“两个通道”工作的推进力度。

(二)聚焦重大事故隐患,强化金属涉爆粉尘企业监管。各级党委政府特别是慈溪市、胜山镇**要**严格督促落实企业安全生产主体责任，全面深化推进金属制品加工企业安全监管“一件事”改革工作，全面管控铝镁等金属制品加工工艺和涉爆粉尘重大安全风险。**要**实施差异化监管，对涉爆粉尘等较高风险企业实施重点监管，纳入年度监督检查计划，增加检查频次和随机抽查比例，加强针对性帮扶指导。**要**督促企业加强涉爆金属粉尘管控，严格落实《粉尘防爆安全规程》《铝镁制品机械加工粉尘防爆安全技术防范》等国家标准、行业标准的强制性规定；落实全过程安全管理，强化双重预防机制建设，积极配备D类灭火器、干砂等专用灭火物资和AI火情监测预警、涉爆粉尘监测预警；强化培训教育和应急演练，全面实施全员重大安全风险辨识管控、重大事故隐患判定标准教育，每年至少实施1次全员参与的火灾、爆炸等专项应急预案和事故现场处置方案演练，落实演练评估。

（三）扎实开展火灾防控整治，强化救援力量建设。各级党委政府特别是慈溪市、胜山镇**要**切实加强工业企业火灾防控整治工作，坚决遏制工业企业火灾事故多发频发态势，系统提升火灾防控能力。**要**全面严格落实生产经营单位安全生产现场工作责任，生产经营单位负责人“六做到”，生产经营单位现场负责人“六

必须”，生产经营单位一线从业人员“六务必”。**要**严格规范动火作业，全面落实《工业企业动火作业安全管理指南》，严格执行动火作业审批制度，作业前核实电焊机“加芯赋码”和人员持证、清理可燃物，作业中专人全程监护，作业后彻底清理现场。**要**强化执法监管力度，依法对违规动火作业实施“一案双罚”，对无证电焊作业采取行政强制措施，对造成严重后果的实施“行刑衔接”，做到查处一起，震慑一批。**要**强化自防自救力量建设，根据属地经济发展和消防工作需要，持续推动乡镇政府专职消防队建设，纳入消防救援部门统筹规划布局，实行统一指挥、统一纪律、统一训练、统一荣誉。

（四）强化违法建筑整治力度，着重打通生命通道。各级党委政府特别是慈溪市、胜山镇**要**加大对存量违法建筑巡查和管控力度，摸清底数，依法科学分类处置，根据存量违法建筑风险状态变化，及时动态调整处置方式。属地政府及应急、消防救援、经信、建设、资规、综合执法等部门**要**严格按照《系统提升工业企业火灾事故防控能力若干举措》的相关要求，将整治违章搭建作为提升本质安全水平的举措之一，对改变建筑物使用性质、影响消防安全的存量违章搭建，形成清单并依法限期整改；对连片违章搭建，挂牌督办整改；对新增违建，快速响应，依法拆除。**要**把打通生命通道作为落实“两个至上”的重要举措，解决突出问题，消除顽瘴痼疾，发现一家、拆除一家、整治一家，立查立改。